

重庆市渝中区人民法院 刑事判决书

重庆市渝中区人民法院

刑事判决书

(2024)渝0103刑初XXX号

公诉机关重庆市渝中区人民检察院。

被告人吴海，男，1995年9月8日出生，居民身份证号码5001*****

***4444，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市渝中区XX路XX号。因

涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年4月16日被重庆市公安局渝中分局刑事

拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。

重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2024〕XXX号起诉书指控被告人吴海犯

帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年5月15日向本院提起公诉。本院依法适用简

易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察员X

XX出庭支持公诉，被告人吴海到庭参加诉讼。现已审理终结。

一、公诉机关指控

重庆市渝中区人民检察院指控：2024年4月5日，被告人吴海在重庆市渝中区XX

银行网点办理银行卡一张（卡号：6217*****5555），后以人民币35

0元的价格出售给中间人“老马”。2024年4月7日，该卡收到来自账号6222

*****7788的转账10.00元（备注“上香”），当日及次日累计接收资

金人民币750,000元，均在到账后24小时内被转出。经查，上述资金涉及电信

诈骗案件2起。公诉机关认为，被告人吴海的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提

请本院依法判处。

被告人吴海对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且

签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

二、经审理查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2024年4月15日，被告人吴海在重庆市渝中区XX路XX号家中被公安

机关抓获归案。到案后，被告人吴海如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人吴海退

缴违法所得人民币350元。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：书证：户籍证明、银行开户记录、银

行交易流水、扣押决定书、扣押清单等；电子数据：涉案银行卡网银转账记录电子数据

、吴海手机微信聊天记录；被告人供述与辩解：被告人吴海的供述与辩解；其他证明材

料：抓获经过、退缴违法所得收据等。

三、本院认为

本院认为，被告人吴海明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行账户用于支付

结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人吴海犯

帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳

。

被告人吴海到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴海自愿

认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴海已退缴违法所得，酌情从轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十

四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

四、判决

一、被告人吴海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三

千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即

自2024年4月15日起至2024年10月14日止。罚金限于本判决生效后三十

日内缴纳。)

二、追缴被告人吴海违法所得人民币三百五十元，上缴国库。

三、扣押在案的涉案银行卡一张、手机一部，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中

级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员 XXX

2024年6月5日